

DOSSIÊ ESTRATÉGICO INTEGRAL

Análise de Mérito e Situação Prisional

Paciente/Réu: JÚLIO PEREIRA MARCOS		Habeas Corpus	TJRJ:	Nº	0029845-
Processo Principal:	Nº	0022975-	67.2026.8.19.0000		
39.2021.8.19.0078		Relator HC: Des. Sidney Rosa da Silva			
Proc. Desmembrado:	Nº	0023013-	Comarca: Vara Criminal de Armação dos		
51.2021.8.19.0078		Búzios			

1. Resumo do Quadro Processual

Júlio Pereira Marcos foi denunciado por Tráfico de Drogas (Art. 33) e Associação Criminosa (Art. 35) no bojo da chamada "Operação Delivery". O processo foi desmembrado em maio de 2022 devido à sua não localização temporária.

Atualmente, o Paciente encontra-se em prisão preventiva (cumprida em 12/05/2026). A defesa maneja Habeas Corpus preventivo impetrado no TJRJ, aguardando julgamento, pleiteando o direito de responder ao processo em liberdade, assim como **todos os demais réus do processo originário**.

2. A Tese Prisional: Desconstrução do Risco de Fuga

O pilar que sustenta a prisão preventiva é a equivocada presunção de que Júlio passou quatro anos "foragido", o que demonstraria intenção de burlar a lei penal. A cronologia documental dos autos pulveriza essa hipótese.

Fato Novo: Submissão Voluntária ao Judiciário

O mandado de prisão sequer foi incluído no BNMP (Banco Nacional de Mandados) nos primeiros dois anos, configurando falha estatal de publicidade. O Paciente não foi citado. Ao tomar conhecimento real da sua situação, o Paciente **não se ocultou**. Pelo contrário:

- **05 de Maio de 2026:** O Paciente contratou advogado e impetrou o Habeas Corpus, estando totalmente LIVRE.
- **12 de Maio de 2026:** O mandado de prisão foi cumprido.

Conclusão Inafastável: O Paciente buscou voluntariamente as vias judiciais para regularizar sua situação SETE DIAS ANTES de ser capturado. Não há *periculum libertatis* (risco de fuga) em quem bate às portas do Tribunal de Justiça por conta própria.

3. Princípio da Isonomia e Desproporcionalidade

É incontroverso nos autos que **TODOS os demais 5 (cinco) corréus** do processo originário encontram-se em liberdade desde **02 de agosto de 2022** (por excesso de prazo). Inclusive o corréu José Guilherme, que foi o único flagrado fisicamente com drogas (218g de maconha).

STF — HC 143.333:

"A manutenção de réu em situação de desigualdade em relação a corréus libertados, em idênticas circunstâncias processuais, configura violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF), impondo-se a extensão dos efeitos da decisão concessiva nos termos do art. 580 do CPP."

STJ — HC 390.518/SP:

"A situação do Paciente é mais favorável que a dos corréus beneficiados pela liberdade. Violação ao Art. 580 do CPP. Ordem concedida."

4. Condições Pessoais Amplamente Favoráveis

A prisão preventiva deve ser a *ultima ratio*. O Paciente preenche os requisitos essenciais para a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares (Art. 319 do CPP):

- **Primariedade Plena:** O Paciente respondeu a um único processo semelhante há quase 10 anos, tendo sido **absolvido**, o que atesta seus bons antecedentes.
- **Ocupação Lícita:** Conta com Declaração de Empregador nos autos, evidenciando vínculo de trabalho ativo e honesto.
- **Residência Fixa:** Comprovante de endereço anexado.

STJ — HC 544.893/SP:

"Réu primário, sem antecedentes, com emprego lícito e residência fixa, não preenche os requisitos para decretação ou manutenção da prisão preventiva, devendo ser aplicadas medidas cautelares alternativas."

5. Análise de Mérito: A Extrema Fragilidade da Acusação

Embora a ação de Habeas Corpus não seja a via para aprofundar provas, a falta de materialidade é tão flagrante que esvazia qualquer justificativa para a prisão cautelar baseada na garantia da ordem pública.

5.1 Ausência de Apreensão de Drogas

Durante toda a investigação e operação, **nenhuma grama de substância ilícita** foi encontrada na posse de Júlio. A materialidade recaiu unicamente sobre outro corréu (que está solto).

STJ — HC 568.211/SP (Min. Laurita Vaz):

"A ausência de apreensão da droga com o acusado inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, dada a falta de comprovação da materialidade delitiva..."

5.2 Inexistência de Laudo de Confronto Vocálico

Em audiência do processo principal, o Delegado Rodrigo Moreira confirmou que a autoria foi presumida apenas pela titularidade da linha telefônica cadastrada. **Não houve perícia de voz.**

STJ — HC 512.278/SP:

"A interceptação telefônica, por si só, sem a devida identificação técnica dos interlocutores por meio de perícia vocálica, não pode servir como prova plena de autoria."

5.3 Desconstrução do Crime de Associação (Art. 35)

O próprio Delegado Nelson Esquiba depôs em juízo que o grupo investigado se tratava de *"uma relação de usuários que também vendem drogas [...] não é uma organização com hierarquia"*. A própria polícia descartou a existência de facção criminosa, armas ou estrutura fixa (boca de fumo). Isso descaracteriza o "animus associativo" estável.

STJ — HC 189.385/SP:

"Para a caracterização do crime de associação ao tráfico, exige-se a comprovação do animus associativo permanente e estável, não bastando a mera coautoria ocasional ou o concurso eventual de agentes."

6. Conclusões e Pedidos

Diante do quadro fático consolidado por provas já documentadas nos autos, resta cristalino que:

1. Não há materialidade física que vincule o Paciente ao crime de tráfico.
2. A imputação baseada em voz não tem laudo pericial confirmador.
3. A tese de fuga caiu por terra quando o Paciente buscou o TJRJ espontaneamente antes de ser preso.
4. A manutenção da sua prisão viola o Princípio da Isonomia, visto que todos os demais envolvidos gozam de liberdade.

Portanto, faz-se imperiosa a **REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA**, com a concessão em definitivo da Ordem de Habeas Corpus, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no Art. 319 do CPP (como o monitoramento eletrônico), garantindo o direito do Paciente de responder ao processo em liberdade.